

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1707/2536	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย สม พล เหมรัตนธ	โจทก์
	นาง มา ลี หรือตุ้ย วง รัก ไทย กับพวก	
		จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 192

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 7, มาตรา 72

อาวุธปืนที่ยึดได้จากจำเลยที่ 3 เป็นอาวุธปืนคนละกระบอก กับที่จำเลยที่ 3 ใช้
ในการกระทำผิดในวันเกิดเหตุ ซึ่งตามฟ้องโจทก์มิได้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 3
ฐานมีอาวุธปืนกระบอกที่ยึดได้นี้แต่อย่างใดจึงลงโทษจำเลยที่ 3 ฐานมีอาวุธปืนดัง
กล่าวไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามกับพวกร่วมกันมีปืนพกไว้ในครอบครองและพา
อาวุธปืนดังกล่าวติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่ได้รับใบอนุญาตแล้วจำเลยทั้งสามใช้
รถยนต์เป็นยานพาหนะร่วมกันปล้นเอาเงินจำนวน 5,000 บาท ไปจากนางสัมฤทธิ์
เพ็ญจันทร์ โดยร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงนางสัมฤทธิ์ตายโดยเจตนาฆ่า ต่อมาจับกุม
จำเลยทั้งสามได้โดยขณะจับกุมจำเลยที่ 3 ยึดได้อาวุธปืนพกวีวอลเวอร์ ขนาด

.38จำนวน 1 กระบอก กระสุนปืน 60 นัด และรถยนต์ 1 คัน เป็นของกลางก่อนฟ้องคดีนี้จำเลยที่ 2 ต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกในอีกคดีหนึ่งพ้นโทษแล้วกลับมากระทำความผิดอีกภายในกำหนด 3 ปี ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 83, 91, 93, 288, 289, 340, 340 ตริ, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ธิบของกลาง ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันค้ำหรือใช้เงินแก้หายาทผู้มีสิทธิรับเงินค้ำ และเพิ่มโทษจำเลยที่ 2 ตามกฎหมาย

นายสมพล เหมรัตนธร บุตรนางสัมฤทธิ์ เพ็ญจันทร์ ผู้ตายยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ แต่จำเลยที่ 2 รับว่าเคยต้องโทษและพ้นโทษจริงตามฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสามกับพวกอีกหนึ่งคนร่วมกันพยายามปล้นทรัพย์ของผู้ตาย เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย และจำเลยที่ 3 แต่ผู้เดียวที่มีหรือใช้อาวุธปืนในการกระทำความผิดจึงต้องรับโทษหนักขึ้น จำเลยที่ 3 ทำปืนสั้นถูกผู้ตายจึงมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยประมาทด้วย สำหรับข้อหาฐานร่วมกันมีและพาอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ไม่อาจลงโทษจำเลยทั้งสามได้ เพราะโจทก์มิได้นำสืบให้เห็นว่าจำเลยทั้งสามมีอาวุธและพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่ได้รับใบอนุญาตแต่อย่างใด คงลงโทษจำเลยที่ 3 ได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371แต่การที่จับกุมจำเลยที่ 3 และตรวจค้นพบอาวุธปืนพก ขนาด .38ไม่มีทะเบียน 1 กระบอก และกระสุนปืนขนาด .38 จำนวน 60 นัดได้ที่บ้านจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 จึงมีความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจำเลยทั้งสามเพียงแต่ใช้รถยนต์เป็น

ยานพาหนะเดินทางไปมาถือไม่ได้ว่าเป็นการใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำผิดและถือไม่ได้ว่าจำเลยมีรถไว้ใช้ในการกระทำผิดพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 80, 52, 340 วรรคท้าย วางโทษจำคุกตลอดชีวิต เพิ่มโทษจำเลยที่ 2 ตามมาตรา 93 แต่โทษจำเลยที่ 2 เป็นจำคุกตลอดชีวิตต้องห้ามมิให้เพิ่มตามมาตรา 51 จึงไม่เพิ่ม ส่วนจำเลยที่ 3 มีความผิดตามมาตรา 83, 80, 52, 340 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 340 ตรี วางโทษจำคุกตลอดชีวิตและจำเลยที่ 3 มีความผิดตามมาตรา 291 แต่การกระทำของจำเลยที่ 3 เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามมาตรา 340 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 340 ตรี ซึ่งเป็นบทหนัก นอกจากนี้จำเลยที่ 3 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 72 วรรคแรก จำคุก 2 ปี และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 วางโทษปรับ 100 บาท แต่เมื่อวางโทษจำเลยที่ 3 เป็นจำคุกตลอดชีวิตแล้วจึงไม่นำโทษจำคุกในความผิดฐานอื่นมารวมเข้าอีก คงลงโทษจำคุกจำเลยที่ 3 เป็นจำคุกตลอดชีวิตและปรับ 100 บาท จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวน เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาเป็นอย่างมาก และเมื่อพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว สมควรลดโทษให้จำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 โดยลดโทษให้จำเลยที่ 1 กึ่งหนึ่งคงลงโทษจำคุก 25 ปี ลดโทษจำเลยที่ 2 หนึ่งในสามเป็นจำคุก 33 ปี 4 เดือนและลดโทษจำเลยที่ 3 หนึ่งในสี่เป็นจำคุก 37 ปี 6 เดือน และปรับ 75 บาท จำเลยที่ 3 ไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ธิบของพกหนังสือดำ 1 ชอง และหัวกระสุนปืน 1 หัว คำนวณอื่นนอกจากนี้ให้ยกเสีย

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดข้อหาอื่นตามที่ศาลล่างวินิจฉัย แต่ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าในการจับกุมจำเลยที่ 3 เจ้าพนักงานยึดอาวุธปืนได้จากจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 จึงมีความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตนั้นเห็นว่า ปรากฏข้อเท็จจริงในสำนวนว่าอาวุธปืนที่ยึดได้จากจำเลยที่ 3 นั้นเป็นอาวุธปืนคนละกระบอกกันกับที่จำเลยที่ 3 ใช้ในการกระทำผิดในวันเกิดเหตุ ซึ่งตามฟ้องโจทก์มิได้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 3 ฐานมีอาวุธปืนกระบอกที่ยึดได้นี้แต่อย่างใด ดังนั้น การที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 3 ฐานมีอาวุธปืนดังกล่าวไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจึงเป็นการไม่ชอบ

พิพากษาแก้เป็นว่า เฉพาะจำเลยที่ 3 ไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ คงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 340 วรรคท้าย ประกอบ มาตรา 340 ตรี และมาตรา 291 แต่การกระทำของจำเลยที่ 3 เป็นกรรมเดียว ผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามมาตรา 340 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 340 ตรี ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 วางโทษจำคุกตลอดชีวิต และมีความผิดตามมาตรา 371 วางโทษปรับ 100 บาท จำเลยที่ 3 ให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสี่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบ มาตรา 53 เป็นจำคุก 37 ปี 6 เดือน และปรับ 75 บาท จำเลยที่ 3 ไม่ชำระค่าปรับให้กักขังตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สกล เหมือนพะวงศ์-อัมพร ทองประยูร-โสภณ จันทะระ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ